

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2398/2535

นาง ล้อย เจริญเลิศรัต นา
นาง ผาด แข่งขัน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118 เดิม, มาตรา 137 เดิม, มาตรา 1473

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 2

คำอ้างเอกสารตามตาราง 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ชำระตั้งแต่เมื่อส่งเอกสารเป็นต้นไป มิใช่ว่าหากไม่ชำระคำอ้างเอกสารทันทีแล้วจะรับฟังเอกสารนั้น ๆ ไม่ได้ ผู้อ้างเอกสารย่อมมีโอกาสเสียคำอ้างเอกสารได้เสมอ ดังนั้น เมื่อโจทก์เสียคำอ้างเอกสารหลังจากจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว ศาลอุทธรณ์รับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานได้ นิติกรรมที่จำเลยโอนที่พิพาทตีใช้หนี้เงินยืมให้โจทก์เกิดจากกลฉ้อฉลของโจทก์เป็นโมฆียะ แต่ ป.สามีจำเลยไม่ใช่ผู้ได้ทำการแสดงเจตนาโดย วิปริตหรือเป็นบุคคลที่กฎหมายให้บอกล้างโมฆียะกรรมได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 การที่ป.มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกล้างโมฆียะกรรมจึงไม่มีผลตามกฎหมาย ที่พิพาทเป็นสินส่วนตัวของจำเลยซึ่งได้รับการยกให้มาจากบิดาก่อนทำการสมรสกับ ป.จำเลยจึงมีอำนาจจัดการสินส่วนตัวได้โดย ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสามี นิติกรรมโอนที่พิพาทตีใช้หนี้ให้โจทก์ย่อมสมบูรณ์ แม้ไม่ได้รับความยินยอมจาก ป.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 492 เมื่อต้นปี 2524 จำเลยได้เช่าที่ดินดังกล่าวจากโจทก์ตกลงให้ค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกปีละ 800 ถัง กำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุก ๆ ปี แต่จำเลยค้างชำระค่าเช่า รวม 1,340 ถังเป็นเงิน 43,420 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเช่านา ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 492 จำเลยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับ นายจ้านงค์ โกมลมล และนางวรรณศิริ หรือแจ่ม โกมลมล ในปี 2518 จำเลยกู้เงิน โจทก์ 180,000 บาท แล้วจดทะเบียนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นประกัน ตกลงให้ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยเป็นข้าวแทนปีละ 800 ถัง ครั้นปี 2519 ได้ทำสัญญาขึ้นเงินจำนองอีก 23,000 บาท และปี 2530 อีก 43,000 บาท ต่อมา โจทก์หลอกลวงให้จำเลยกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมจำนองที่ดินให้โจทก์โดย เสียเปรียบ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าสงสารจำเลยกับพวกที่ต้องเสียดอกเบี้ย ค้างชำระเป็นข้าวต้องมาขอเพิ่มจำนองบ่อย ๆ จึงจะช่วยเหลือโดย จะให้เงินจำเลย อีก 56,000 บาท แต่จำเลยกับพวกจะต้องไปทำสัญญาโอนที่ดินชำระหนี้จำนอง ทั้งหมดคิดเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท โดย จำเลยจะต้องไม่บอกให้สามีรู้และให้ สัญญาอีกว่าหากจำเลยไถ่ถอนคืนภายใน 3 ปี โจทก์จะไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มจำเลยกับ พวกอีกสองคนหลงเชื่อจึงไปทำสัญญาโอนที่ดินชำระหนี้จำนองให้แก่โจทก์ ก่อนครบ กำหนดไถ่ถอนคืน 3 ปีจำเลยได้ให้นางวรรณศิริกับนายเชษฐบุตรจำเลยไปขอไถ่ถอน ที่ดินแต่โจทก์ไม่ยอมจะคิดราคาไถ่ถอนคืน 1,000,000 บาทเศษ จึงตกลงกันไม่ได้ ต่อมาสามีจำเลยให้ทนายความมีหนังสือถึงโจทก์บอกล้างนิติกรรมเรื่องราวโอนที่ดิน จำนองชำระหนี้ แต่โจทก์ไม่ยอมรับหนังสือบอกกล่าวของทนายจำเลย เมื่อการทำ นิติกรรมโอนชำระหนี้จำนองให้โจทก์สามีจำเลยไม่ได้ให้ความยินยอมและสามีจำเลย ได้บอกล้างนิติกรรมไปแล้ว การโอนชำระหนี้จำนองจึงตกเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง และพิพากษาให้การโอนชำระหนี้จำนองเป็นโมฆะและให้คู่สัญญากลับคืนสู่สภาพเดิม

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยหลอกลวงจำเลย สามียจำเลยจึงไม่มีสิทธิบอกล้างนิติกรรม เพราะสามียจำเลยรู้เห็นและให้ความยินยอมมาโดย ตลอดและรู้ว่าการโอนที่พิพาทเป็นไปโดยชอบอย่างไรก็ตามนิติกรรมการโอนที่พิพาทชำระหนี้จำนองสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วโดย สามียจำเลยไม่ต้องให้ความยินยอมด้วยเพราะการโอนที่พิพาทได้กระทำกันหลังจากพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ประกาศใช้แล้ว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเช่านาและดอกเบี้ยแก่โจทก์ ยกฟ้องแย้งจำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "อนึ่งที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้เสียค่าอ้างพยานเอกสารเพื่องเสียหลังจากจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว เห็นว่าการเสียค่าอ้างเอกสารตามตาราง 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นเป็นค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ชำระตั้งแต่เมื่อส่งเอกสารเป็นต้นไป มิใช่ว่าหากไม่ชำระค่าอ้างเอกสารทันทีแล้ว จะรับฟังเอกสารนั้น ๆ ไม่ได้ ผู้อ้างเอกสารย่อมมีโอกาสเสียค่าอ้างเอกสารได้เสมอ ดังนั้น เมื่อโจทก์เสียค่าอ้างเอกสารจึงรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานได้

ปัญหาประการที่สองว่านิติกรรมโอนที่พิพาทที่ใช้หนี้ให้โจทก์เป็นโมฆียะกรรมหรือไม่ จำเลยอ้างว่านิติกรรมเป็นโมฆียะเพราะโจทก์ใช้กลฉ้อฉลหลอกลวงให้จำเลยทำนิติกรรมประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งสามียจำเลยไม่ให้ความยินยอมในการที่จำเลยทำนิติกรรมดังกล่าวสำหรับสาเหตุประการแรกนั้นตามทางนำสืบของจำเลยได้ความว่าโจทก์ได้หลอกลวงจำเลยโดย ได้มาที่บ้านของจำเลยแล้วพูดว่าโจทก์สงสารจำเลยหากเรื่องเงินจะช่วยเหลือได้อีก 56,000 บาท แต่มีเงื่อนไขว่าต้องโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 492 ชำระหนี้จำนองในราคา 300,000 บาทโดย ไม่ต้องบอกให้สามียทราบ

และยังมีเงื่อนไขต่อไปว่าภายใน 3 ปี จะไม่ติดดอกเบี้ยย ทั้งเมื่อครบ 3 ปี แล้วจะให้
ซื้อคืนได้ ฝ่ายโจทก์นำสืบว่าไม่ได้หลอกลวงจำเลยแต่เป็นข้อเสนอของจำเลยเองที่
ต้องการเพิ่มเงินแล้วโอนที่ดินตีใช้หนี้ให้ เห็นว่านอกจากจำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน
แล้ว ยังมีนางวรรณศิริบุตรสาวเบิกความสนับสนุนอีกด้วย พยานจำเลยเบิกความ
สอดคล้องต้องกันและมีเหตุผล เพราะราคาที่พิพาทนั้นตามคำเบิกความของนาง
วรรณศิริราคาประเมินไว้ละ 10,000 บาท ตามเอกสารหมาย ล.20 ถึงแม่นายไพศาล
ัชชาลวงค์ เบิกความว่า ราคาประเมินไว้ละ 5,000 บาทก็ตาม แต่เป็นราคาประเมิน
สำหรับที่ดินที่ไม่ติดคลองชลประทาน เมื่อที่พิพาทติดคลองชลประทาน น่าจะมีราคา
ไว้ละ 10,000 บาท จริงที่พิพาทเนื้อที่ 63 ไร่เศษ เป็นเงิน 630,000 บาท สูงกว่า
จำนวนหนี้มากนัก หากโจทก์ไม่หลอกลวงว่าจะให้ซื้อคืนแล้ว จำเลยกับพวกคงไม่
โอนที่พิพาทตีใช้หนี้แน่นอน ซึ่งนางวรรณศิริเบิกความต่อไปว่าในเดือนมีนาคม 2527
ได้ไปติดต่อขอซื้อที่พิพาทคืนจากโจทก์ 2 ครั้งครั้งแรก โจทก์ให้ซื้อคืนในราคา
1,300,000 บาท ครั้งหลังราคา 600,000 บาท หากรู้ว่าขอซื้อคืนในราคาเดิมไม่ได้จะ
ไม่โอนที่พิพาทให้แน่นอน กลั่นแกล้งดังกล่าวถึงขนาดนิติกรรมจึงเป็นโมฆียะ แต่การ
ที่นายปรีชา แข่งขัน สามีจำเลยมอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือตามเอกสารหมาย
ล.7 บอกล้างนิติกรรมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะสามีจำเลยไม่ใช่ผู้ได้ทำการ
แสดงเจตนาโดย วิปริตหรือบุคคลที่กฎหมายให้บอกล้างโมฆียะกรรมได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 การบอกล้างโมฆียะกรรมจึงไม่มีผลตาม
กฎหมายส่วนที่จำเลยอ้างว่าจำเลยทำนิติกรรมโอนที่ดินตีใช้หนี้ให้โจทก์โดย ไม่ได้รับ
ความยินยอมจากสามี นิติกรรมจึงไม่สมบูรณ์ นั้น เห็นว่า ตามคำเบิกความของนาง
วรรณศิริได้ความว่าที่พิพาทเป็นสินส่วนตัวของจำเลยซึ่งได้รับการยกให้มาจากบิดา
ก่อนทำการสมรสกับนายปรีชาสามีจำเลยจึงมีอำนาจจัดการสินส่วนตัวได้โดย ไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากสามี ดังนั้นจึงถือไม่ได้ว่านิติกรรมโอนที่พิพาทตีใช้หนี้ไม่
สมบูรณ์เพราะเหตุดังกล่าว"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>